



แนวคำวินิจฉัยของศาลปกครอง

เล่มที่ ๑๓





แนวคำวินิจฉัยของศาลปกครอง

เล่มที่ ๑๓

แนวคำวินิจฉัยของศาลปกครอง เล่มที่ ๑๓

ISBN : 978-616-333-110-6

พิมพ์ครั้งแรก : มีนาคม ๒๕๖๘

จำนวนพิมพ์ ๑,๐๐๐ เล่ม

จัดพิมพ์โดย : สำนักงานศาลปกครอง

อาคารศาลปกครอง เลขที่ ๑๒๐ หมู่ ๓ ถนนแจ้งวัฒนะ

แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐

โทรศัพท์ : ๐ ๒๑๔๑ ๐๕๗๘

โทรสาร : ๐ ๒๑๔๓ ๙๘๔๕

<http://www.admincourt.go.th>

พิมพ์ที่ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดแสงจันทร์การพิมพ์ ๑๘๘/๔-๕ ซอยแสงจันทร์ ๖๗ ถนนเจริญกรุง

แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๒๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๒๑๑ ๔๐๕๘

คำนำ

หนังสือแนวนโยบายของศาลปกครองจัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่แนวคำพิพากษาและคำสั่งของศาลปกครองสูงสุดที่น่าสนใจสำหรับตุลาการศาลปกครอง พนักงานคดีปกครอง และบุคคลทั่วไป อันเป็นการดำเนินการตามพันธกิจของศาลปกครองในการส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายปกครองจากแนวนโยบายของศาลปกครองให้แก่ทุกภาคส่วนในสังคม ซึ่งขณะนี้ได้จัดทำและเผยแพร่ไปแล้วถึงเล่มที่ ๑๒ ปรากฏว่าได้รับความสนใจอย่างแพร่หลาย บัดนี้ คณะกรรมการปรับปรุงหนังสือแนวนโยบายของศาลปกครองได้ดำเนินการจัดทำหนังสือแนวนโยบายของศาลปกครองฉบับนี้ขึ้น เป็นเล่มที่ ๑๓ โดยในการจัดทำได้รวบรวมและคัดเลือกคำพิพากษาลงจนคำสั่งของศาลปกครองสูงสุดที่น่าสนใจในช่วง ๑ ปีที่ผ่านมา ระหว่างเดือนกันยายน ๒๕๖๖ จนถึงเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗ และยังคงไว้ซึ่งเค้าโครงเดิมของเล่มที่ ๑๒ เป็นหลัก ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกต่อการนำไปใช้ประกอบกัน

ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือแนวนโยบายของศาลปกครอง เล่มที่ ๑๓ นี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง หน่วยงานทางปกครอง เจ้าหน้าที่ของรัฐ ตลอดจนประชาชนทั่วไป และขอขอบคุณคณะกรรมการปรับปรุงหนังสือแนวนโยบายของศาลปกครอง คณะอนุกรรมการปรับปรุงหนังสือแนวนโยบายของศาลปกครอง ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องที่มีส่วนร่วมในการจัดทำหนังสือเล่มนี้จนสำเร็จลุล่วงด้วยดี



(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. วรพจน์ วิสрутพิชัย)

ประธานศาลปกครองสูงสุด

หมายเหตุคณะผู้จัดทำ

หนังสือแนวนำคำวินิจฉัยของศาลปกครอง เล่มที่ ๑๓ เป็นการรวบรวมและคัดเลือก คำพิพากษาตลอดจนคำสั่งของศาลปกครองสูงสุดที่น่าสนใจ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ในส่วนที่ยังไม่ได้ นำเสนอในเล่มที่ ๑๒ จนถึงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ทั้งนี้ ในการเรียบเรียงเนื้อหา ยังคงเค้าโครง การนำเสนอตามเล่มที่ ๑๒ เป็นหลัก โดยได้เพิ่มเติมรายละเอียดเนื้อหาคำวินิจฉัยที่มีประเด็นใหม่ ในหัวข้อตามเค้าโครงเดิม ส่วนหัวข้อตามเค้าโครงเดิมที่ไม่มีคำวินิจฉัยในประเด็นใหม่จะระบุไว้ว่า “ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม” อย่างไรก็ตาม สำหรับคำวินิจฉัยที่น่าสนใจบางเรื่องซึ่งเป็นกรณีที่ไม่สามารถ จัดอยู่ในกลุ่มหัวข้อตามเค้าโครงเดิมได้ คณะผู้จัดทำได้เพิ่มเติมหัวข้อเฉพาะกรณีดังกล่าวขึ้นใหม่ จากเค้าโครงเดิม เพื่อความสะดวกในการศึกษาควบคู่กันกับเล่มที่ ๑ ถึงเล่มที่ ๑๒

ภาค ๑ ภาคทั่วไป

บทที่ ๑	โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของศาลปกครอง	๓๙
	๑. โครงสร้างของศาลปกครอง	๓๙
	๒. อำนาจหน้าที่ของศาลปกครอง	๔๐
	๓. หลักทั่วไปของวิธีพิจารณาคดีปกครอง	๔๐
บทที่ ๒	“หน่วยงานทางปกครอง” และ “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒	๔๑
	๑. หน่วยงานทางปกครอง	๔๑
	๑.๑ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นหน่วยงานทางปกครอง	๔๑
	๑.๑.๑ ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม	๔๑
	๑.๑.๒ ราชการส่วนท้องถิ่น	๔๑
	๑.๑.๓ รัฐวิสาหกิจที่สร้างขึ้นโดยพระราชบัญญัติ หรือพระราชกฤษฎีกา	๔๑
	๑.๑.๔ หน่วยงานอื่นของรัฐ	๔๒
	๑.๑.๕ หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ใช้อำนาจทางปกครอง หรือให้ดำเนินกิจการทางปกครอง	๔๒
	๑.๒ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่เป็นหน่วยงานทางปกครอง	๔๓
	๒. เจ้าหน้าที่ของรัฐ	๔๔
	๒.๑ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ	๔๔
	๒.๑.๑ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง คณะบุคคล หรือผู้ที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานทางปกครอง	๔๔
	๒.๑.๒ คณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท คณะกรรมการ หรือบุคคลซึ่งมีกฎหมายให้อำนาจในการออกกฎ คำสั่ง หรือมติใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อบุคคล	๔๕
	๒.๒ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ	๔๕
บทที่ ๓	อำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง	๔๗
	๑. ข้อพิจารณาเกี่ยวกับการกระทำของหน่วยงานทางปกครอง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง	๔๗
	๑.๑ การใช้อำนาจในการออกกฎ	๔๗
	๑.๑.๑ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าการใช้อำนาจของหน่วยงาน ทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐมีลักษณะเป็นการออก “กฎ”	๔๗



๑.๑.๒ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าการใช้อำนาจของหน่วยงาน ทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ใช่ลักษณะ ของการออก “กฎ”	๔๘
๑.๒ การใช้อำนาจในการออกคำสั่ง	๔๙
๑.๒.๑ คำสั่งทางปกครอง	๔๙
๑) คำสั่งทางปกครองที่ออกในลักษณะของ “คำสั่งต่าง ๆ”	๔๙
๒) คำสั่งทางปกครองที่ออกในลักษณะของ “หนังสือต่าง ๆ”	๕๐
๓) คำสั่งทางปกครองที่ออกในลักษณะของ “มติของสภาหรือคณะกรรมการ”	๕๐
๔) คำสั่งทางปกครองที่ออกในลักษณะของ “การอนุญาต”	๕๑
๕) คำสั่งทางปกครองที่ออกในลักษณะของ “การอนุมัติ”	๕๑
๖) คำสั่งทางปกครองที่ออกในลักษณะของ “คำวินิจฉัยอุทธรณ์”	๕๑
๗) คำสั่งทางปกครองที่ออกในลักษณะของ “ประกาศ”	๕๑
๘) คำสั่งทางปกครองที่ออกในลักษณะของ “การรับจดทะเบียน”	๕๑
๙) คำสั่งทางปกครองที่ออกในลักษณะอื่น ๆ	๕๑
๑.๒.๒ คำสั่งทางปกครองทั่วไป	๕๑
๑.๒.๓ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าการฟ้องโต้แย้งคำสั่ง ที่พิพาทเป็นคดีพิพาทตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) โดยไม่ระบุว่าคำสั่งดังกล่าวเป็นคำสั่งประเภทใด	๕๒
๑.๒.๔ กรณีที่ “ไม่ใช่คำสั่งทางปกครอง”	๕๒
๑) กระบวนการภายในฝ่ายปกครอง	๕๒
๒) มาตรการภายในของฝ่ายปกครอง	๕๓
๓) การรับจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดิน	๕๓
๔) การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐคัดค้านการรังวัดที่ดินของเอกชน	๕๓
๕) ข้อตกลงร่วมกันในการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐ	๕๓
๖) การใช้สิทธิตามสัญญา	๕๓
๗) กรณีอื่น ๆ	๕๓
๑.๓ การใช้อำนาจกระทำการอื่นใด	๕๖



๑.๔ การละเลยต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด หรือการปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร	๕๖
๑.๔.๑ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับ การละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้อง ปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร	๕๖
๑.๔.๒ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับ การละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้อง ปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร	๕๘
๑.๕ การกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่	๖๑
๑.๕.๑ การกระทำละเมิดอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย	๖๑
๑.๕.๒ การกระทำละเมิดอันเกิดจากการออกกฎ	๖๑
๑.๕.๓ การกระทำละเมิดอันเกิดจากการออกคำสั่ง	๖๒
๑.๕.๔ การกระทำละเมิดอันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร	๖๒
๑.๕.๕ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นการกระทำละเมิด ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) โดยไม่ได้ระบุว่า เป็นการกระทำละเมิดจากกรณีใด	๖๓
๑.๕.๖ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับ การกระทำละเมิดตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ	๖๓
๑.๖ สัญญาทางปกครอง	๖๔
๑.๖.๑ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นสัญญาทางปกครอง	๖๔
๑) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นสัญญาทางปกครอง ตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ	๖๔
๒) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นสัญญาทางปกครอง เนื่องจากมีลักษณะเป็นไปตามมติของที่ประชุมใหญ่ ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ครั้งที่ ๖/๒๕๔๔	๖๕
๓) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นสัญญาทางปกครอง เนื่องจากเป็นสัญญาที่มีวัตถุประสงค์แห่งสัญญาเกี่ยวกับการ การจัดให้มีเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่สำคัญหรือจำเป็น ต่อการจัดทำบริการสาธารณะให้บรรลุผล	๖๗
๔) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นสัญญาทางปกครอง มากกว่าหนึ่งลักษณะสัญญา	๖๗



- ๕) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าสัญญาที่พิพาท
เป็นสัญญาทางปกครอง แต่ไม่ได้ระบุว่า
เป็นสัญญาทางปกครองประเภทใด ๖๗
- ๖) แนวคำวินิจฉัยกรณีอื่น ๆ ๖๗
- ๑.๖.๒ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่ใช่สัญญาทางปกครอง
แต่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง ๖๗
- ๑) สัญญาค้ำประกันของสัญญาทางปกครอง ๖๗
- ๒) การรับสภาพความรับผิดชอบในหนี้ที่เกิดจาก
สัญญาทางปกครอง ๖๗
- ๓) สัญญาประกันรักษาทรัพย์สินจำนำตามสัญญาจำนำ
เพื่อประกันหนี้เงินกู้ยืม ๖๗
- ๔) สัญญาค้ำประกันการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติจัดหางาน
และคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘ ๖๗
- ๕) สัญญาโอนสิทธิเรียกร้องในหนี้ที่เกิดจากสัญญาทางปกครอง ๖๘
- ๑.๖.๓ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่ใช่สัญญาทางปกครอง ๖๘
- ๑) สัญญาจ้างแรงงาน ๖๘
- ๒) สัญญาจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ต้อนรับของกรุงเทพมหานคร ๖๘
- ๓) สัญญากู้ยืม ๖๘
- ๔) สัญญาซื้อขาย ๖๙
- ๕) สัญญาเช่า ๗๐
- ๖) สัญญารับขนคนโดยสาร ๗๐
- ๗) สัญญาจ้างเหมาให้บริการงานรักษาความปลอดภัย ๗๐
- ๘) สัญญาเช่าซื้อ ๗๐
- ๙) สัญญาอื่น ๆ ที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่า
ไม่ใช่สัญญาทางปกครอง ๗๐
- ๑.๗ การกระทำอย่างอื่นที่เป็นความรับผิดชอบของรัฐ ๗๒
- ๑) กรณีเกี่ยวกับการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ๗๒
- ๒) กรณีเกี่ยวกับการรอนสิทธิ ๗๒
- ๓) กรณีเกี่ยวกับความรับผิดชอบอื่น ๗๒
- ๑.๘ การกระทำในกรณีอื่น ๆ ๗๕
- ๑.๘.๑ กรณีที่กฎหมายกำหนดให้หน่วยงานทางปกครอง
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐฟ้องคดีต่อศาลเพื่อบังคับให้บุคคล
ต้องกระทำหรือละเว้นกระทำอย่างหนึ่งอย่างใด ๗๕
- ๑.๘.๒ กรณีที่กฎหมายกำหนดให้ยื่นฟ้องการใช้อำนาจรัฐ
ในบางกรณีต่อศาลปกครอง ๗๕



๒. ข้อพิจารณาเกี่ยวกับการกระทำของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง	๗๕
๒.๑ การกระทำของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เป็นการกระทำทางปกครอง แต่กฎหมายกำหนดให้ไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง	๗๕
๒.๑.๑ การดำเนินการเกี่ยวกับวินัยทหาร	๗๕
๒.๑.๒ การดำเนินการของคณะกรรมการตุลาการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ	๗๖
๒.๑.๓ การกระทำทางปกครองที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลชั้นอุทธรณ์	๗๖
๑) การกระทำทางปกครองที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลเยาวชนและครอบครัว	๗๖
๒) การกระทำทางปกครองที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลแรงงาน	๗๖
๓) การกระทำทางปกครองที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลภาษีอากร	๗๘
๔) การกระทำทางปกครองที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ	๗๘
๕) การกระทำทางปกครองที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลล้มละลาย	๗๙
๒.๑.๔ การใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑	๗๙
๒.๑.๕ การใช้อำนาจตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘	๗๙
๒.๑.๖ การใช้อำนาจตามพระราชกำหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. ๒๕๔๔	๗๙
๒.๒ การกระทำของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ไม่เป็นการกระทำทางปกครอง และไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง	๗๙
๒.๒.๑ การกระทำทางรัฐบาล	๗๙
๑) ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	๗๙
๒) ความสัมพันธ์กับรัฐสภา	๗๙



๓) งานทางนโยบาย	๘๐
๔) การดำเนินกิจการภายในของฝ่ายบริหาร	๘๑
๒.๒.๒ กระบวนการทางนิติบัญญัติ	๘๑
๒.๒.๓ การพิพากษาของศาลและการบังคับคดีตามคำพิพากษา	๘๑
๒.๒.๔ การดำเนินกิจการทางศาสนาและการปกครองสงฆ์	๘๒
๑) การดำเนินกิจการทางศาสนา	๘๒
๒) การปกครองสงฆ์	๘๒
๒.๒.๕ กระบวนการยุติธรรมทางอาญา	๘๒
๑) การออกหมายเรียก	๘๒
๒) การจับกุม	๘๒
๓) การปรับ	๘๒
๔) การปล่อยชั่วคราว	๘๒
๕) การสอบสวนและการเสนอความเห็น	๘๒
๖) การขออายัดตัวผู้ต้องหา	๘๒
๗) การยึดหรืออายัดทรัพย์สิน	๘๓
๘) การแจ้งความร้องทุกข์และการดำเนินคดีอาญา	๘๓
๙) การส่งผู้ร้ายข้ามแดน	๘๓
๑๐) อื่น ๆ	๘๔
๒.๒.๖ กระบวนการยุติธรรมทางแพ่ง	๘๕
๒.๒.๗ การปฏิบัติหน้าที่ทั่วไป	๘๕
๑) การรักษาพยาบาล	๘๕
๒) การขับรถ	๘๕
๓) การปิดกั้นลำน้ำเพื่อผลิตไฟฟ้า	๘๖
๔) การดูแลรักษาที่ราชพัสดุ	๘๖
๕) การดูแลรักษาต้นไม้	๘๖
๖) การแจ้งความร้องทุกข์	๘๗
๗) การขุดลอกทางน้ำนอกเขตชลประทาน	๘๗
๘) การหักเงินบำเหน็จบำนาญเพื่อชำระหนี้ตามคำขอ	๘๗
๙) การปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องเกี่ยวกับเอกสาร	๘๗
๑๐) การติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์	๘๗
๑๑) การเสนอความเห็น	๘๘
๑๒) การประชาสัมพันธ์	๘๘
๒.๒.๘ การเลือกตั้งและการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง	๘๘
๒.๒.๙ การใช้อำนาจโดยตรงตามรัฐธรรมนูญ	๘๘
๒.๒.๑๐ กรณีอื่น ๆ	๘๘



๓. ข้อพิจารณาเกี่ยวกับอำนาจหรือเขตอำนาจของศาลปกครอง	
กรณีคดีที่ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นมีหลายข้อหา	
หรือมีหลายประเด็นเกี่ยวพันกัน	๘๘
๓.๑ กรณีคดีที่ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นมีหลายข้อหา	
เกี่ยวพันกัน	๘๘
๓.๒ กรณีคดีที่ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นมีหลายประเด็น	
เกี่ยวพันกัน	๘๘
๓.๒.๑ กรณีมีประเด็นที่จำเป็นต้องวินิจฉัยก่อนอยู่ในอำนาจ	
ของศาลอื่นซึ่งมิใช่ศาลปกครอง	๘๘
๓.๒.๒ กรณีมีประเด็นที่จำเป็นต้องวินิจฉัยก่อนอยู่ในอำนาจ	
ของศาลปกครองสูงสุด	๘๙
บทที่ ๔ เจื่อนไขแห่งการฟ้องคดีปกครอง	๙๑
๑. ผู้มีสิทธิฟ้องคดีปกครอง	๙๑
๑.๑ ผู้เสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหาย	
หรือมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง	๙๑
๑.๑.๑ ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อน	
หรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้ หรือมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับ	
สัญญาทางปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง	
แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ	๙๑
๑) เหตุแห่งการเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย	
หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้	
หรือการมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง	๙๑
(๑) ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายฯ จากการ	
ออกกฎ	๙๑
(๒) ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายฯ จากการ	
ออกคำสั่ง	๙๔
(๓) ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายฯ จากการ	
กระทำอื่น	๑๐๔
(๔) ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายฯ จากการ	
ละเลยต่อหน้าที่	๑๐๗
(๕) ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายฯ จากการ	
ปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร	๑๑๑
(๖) ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายฯ จากการ	
กระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครอง	
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ	๑๑๑



(๗) ผู้มีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง	๑๑๓
(๘) ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายฯ จากการกระทำที่เป็นความรับผิดชอบอื่น	๑๑๔
(๙) ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายฯ จากการกระทำในกรณีอื่น ๆ	๑๑๖
๒) ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้	๑๑๗
(๑) หน่วยงานทางปกครอง	๑๑๗
(๒) ประชาชนผู้ถูกระทบสิทธิจากการใช้อำนาจอธิปไตย	๑๑๗
(๓) คณะบุคคล	๑๑๗
(๔) ชุมชน	๑๑๗
(๕) เจ้าหน้าที่ของรัฐ	๑๑๘
๑.๑.๒ กรณีที่กฎหมายให้สิทธิในการฟ้องคดี	๑๑๘
๑.๒ การขอให้ศาลกำหนดค่าบังคับ	๑๑๘
๑.๒.๑ กรณีที่ไม่จำเป็นต้องมีค่าบังคับของศาล	๑๑๘
๑) กรณีที่มีผลบังคับเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องอยู่แล้ว	๑๑๘
๒) กรณีที่ปรากฏในภายหลังว่ามูลเหตุแห่งการฟ้องคดีได้หมดสิ้นไปแล้ว	๑๑๘
๓) กรณีที่ปรากฏในภายหลังว่าการกำหนดค่าบังคับตามคำขอไม่เป็นการแก้ไขเยียวยาความเดือดร้อนหรือเสียหายของผู้ฟ้องคดีอีกต่อไป	๑๑๙
๑.๒.๒ กรณีที่จำเป็นต้องมีค่าบังคับของศาล	๑๑๙
๑) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นคำขอที่กำหนดค่าบังคับได้	๑๑๙
๒) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นคำขอที่ไม่อาจกำหนดค่าบังคับได้	๑๒๓
๒. ความสามารถในการฟ้องคดีปกครอง	๑๒๔
๓. ขั้นตอนและวิธีการก่อนการฟ้องคดี	๑๒๔
๓.๑ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นการดำเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายที่ต้องดำเนินการก่อนฟ้องคดี	๑๒๔
๓.๑.๑ กรณีที่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนตามที่กฎหมายกำหนด	๑๒๔
๓.๑.๒ กรณีที่ถือว่าเป็นการดำเนินการตามขั้นตอนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว	๑๒๖



๓.๒ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าผู้ฟ้องคดียังไม่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายก่อนฟ้องคดี	๑๒๖
๓.๒.๑ กรณียื่นฟ้องภายในระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์หรือร้องทุกข์	๑๒๖
๓.๒.๒ กรณียื่นอุทธรณ์หรือร้องทุกข์เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลา	๑๒๘
๓.๒.๓ กรณีดำเนินการผิดจากขั้นตอนหรือวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด	๑๒๘
๓.๒.๔ กรณียื่นฟ้องคดีโดยยังไม่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายก่อนฟ้องคดี	๑๒๙
๓.๓ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่ต้องดำเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการตามที่กฎหมายกำหนดก่อนฟ้องคดี	๑๓๒
๓.๓.๑ กรณีที่ผู้ฟ้องคดีมิได้เป็นคู่กรณีผู้มีสิทธิอุทธรณ์ตามกฎหมาย	๑๓๒
๓.๓.๒ กรณีฟ้องเพิกถอนคำสั่งทางปกครองที่ออกโดยคณะกรรมการ	๑๓๒
๓.๓.๓ กรณีฟ้องเพิกถอนคำสั่งทางปกครองทั่วไป	๑๓๓
๓.๓.๔ กรณีฟ้องเพิกถอนกฎ	๑๓๓
๓.๓.๕ กรณีที่กฎหมายเฉพาะกำหนดให้ฟ้องคดีโดยไม่ต้องยื่นอุทธรณ์หรือร้องทุกข์	๑๓๓
๓.๓.๖ กรณีฟ้องโต้แย้งเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง	๑๓๔
๓.๓.๗ กรณีหน่วยงานของรัฐฟ้องขอให้เจ้าหน้าที่ชุดใช้คำสั่งใหม่ทดแทน	๑๓๔
๓.๓.๘ กรณีฟ้องเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย	๑๓๔
๔. ระยะเวลาการฟ้องคดี	๑๓๕
๔.๑ ระยะเวลาการฟ้องคดีในกรณีเกี่ยวกับการฟ้องขอให้เพิกถอนกฎคำสั่ง และสั่งห้ามการกระทำ	๑๓๕
๔.๑.๑ กรณีฟ้องเพิกถอนกฎ	๑๓๕
๔.๑.๒ กรณีฟ้องเพิกถอนคำสั่งทางปกครอง	๑๓๙
๔.๑.๓ กรณีฟ้องเพิกถอนคำสั่งทางปกครองทั่วไป	๑๔๗
๔.๑.๔ กรณีฟ้องขอให้ศาลสั่งห้ามการกระทำทั้งหมดหรือบางส่วน	๑๔๗
๔.๑.๕ ระยะเวลาการฟ้องคดีที่มีกฎหมายเฉพาะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น	๑๔๘



- ๔.๒ ระยะเวลาการฟ้องคดีในกรณีเกี่ยวกับการละเลยต่อหน้าที่
ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว
ล่าช้าเกินสมควร ๑๔๙
- ๔.๒.๑ กรณีที่ต้องมีหนังสือร้องขอต่อหน่วยงานทางปกครอง
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ๑๔๙
- ๔.๒.๒ กรณีที่ไม่ต้องมีหนังสือร้องขอต่อหน่วยงานทางปกครอง
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ๑๕๑
- ๔.๓ ระยะเวลาการฟ้องคดีในกรณีเกี่ยวกับการกระทำละเมิด
หรือความรับผิดอย่างอื่น ๑๕๓
- ๔.๓.๑ การฟ้องคดีเกี่ยวกับการกระทำละเมิด ๑๕๓
- ๔.๓.๒ การฟ้องคดีเกี่ยวกับความรับผิดอย่างอื่น ๑๖๔
- ๔.๔ ระยะเวลาการฟ้องคดีในกรณีเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง ๑๖๕
- ๔.๔.๑ การนับระยะเวลาการฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาจ้าง ๑๖๕
- ๔.๔.๒ การนับระยะเวลาการฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับ
สัญญาสัมปทาน ๑๖๗
- ๔.๔.๓ การนับระยะเวลาการฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับ
สัญญาทุนการศึกษา ๑๖๗
- ๔.๔.๔ การนับระยะเวลาการฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับ
สัญญาซื้อขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชกฤษฎีกา
กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืน ๑๗๐
- ๔.๔.๕ การนับระยะเวลาการฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญากู้ยืมเงิน ๑๗๐
- ๔.๔.๖ การนับระยะเวลาการฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาฝากเก็บ
แปรรูป และจัดจำหน่ายพืชผลทางการเกษตร ๑๗๐
- ๔.๔.๗ การนับระยะเวลาการฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับ
ข้อตกลงการจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ ๑๗๒
- ๔.๔.๘ การนับระยะเวลาการฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับ
สัญญาหลักประกันของ ๑๗๓
- ๔.๔.๙ การนับระยะเวลาการฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับ
สัญญาซื้อขาย ๑๗๓
- ๔.๕ ระยะเวลาการฟ้องคดีในกรณีที่กฎหมายกำหนดให้
หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐฟ้องคดีต่อศาล
เพื่อบังคับให้บุคคลต้องกระทำหรือละเว้นกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใด ๑๗๓
- ๔.๖ ระยะเวลาการฟ้องคดีในกรณีที่กฎหมายกำหนดให้ยื่นฟ้อง
การใช้อำนาจรัฐในบางกรณีต่อศาลปกครอง ๑๗๔



๔.๗ ระยะเวลาการฟ้องคดีในกรณีที่เหตุแห่งการฟ้องคดี เกิดขึ้นก่อนศาลปกครองเปิดทำการ	๑๗๔
๔.๘ การขยายระยะเวลาการฟ้องคดีออกไป	๑๗๕
๔.๘.๑ การขยายระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๕๐	๑๗๕
๔.๘.๒ การขยายระยะเวลาการฟ้องคดีตามพระราชบัญญัติว่าด้วย การวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ. ๒๕๕๒	๑๗๖
๔.๘.๓ การขยายระยะเวลาการฟ้องคดีกรณีที่มีการฟ้อง คดีปกครองต่อศาลอื่นซึ่งมิใช่ศาลปกครอง	๑๗๗
๔.๘.๔ การขยายระยะเวลาการฟ้องคดีกรณีที่มีการรับสภาพหนี้	๑๗๗
๔.๘.๕ การขยายระยะเวลาการฟ้องคดีกรณีที่มี การรับสภาพความรับผิดชอบ	๑๗๗
๔.๙ ระยะเวลาการฟ้องคดีปกครองเกี่ยวกับการคุ้มครอง ประโยชน์สาธารณะหรือสถานะของบุคคล	๑๗๘
๔.๙.๑ การฟ้องคดีที่เกี่ยวกับการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ	๑๗๘
๔.๙.๒ การฟ้องคดีเกี่ยวกับสถานะของบุคคล	๑๘๐
๔.๑๐ ระยะเวลาการฟ้องคดีเกี่ยวกับกรณีที่เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม หรือมีเหตุจำเป็นอื่น	๑๘๑
๔.๑๐.๑ การฟ้องคดีที่เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม	๑๘๑
๔.๑๐.๒ กรณีที่มีเหตุจำเป็นอื่น	๑๘๒
๔.๑๐.๓ การเป็นที่สุดของคำสั่งรับคำฟ้องที่ยื่นฟ้อง เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีไว้พิจารณาตาม ข้อ ๓๐ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ	๑๘๖
๕. ค่าธรรมเนียมศาล	๑๘๖
๕.๑ การชำระค่าธรรมเนียมศาลกรณีผู้ฟ้องคดีหลายคน ร่วมกันยื่นคำฟ้องเป็นฉบับเดียว	๑๘๖
๕.๒ การไม่ชำระค่าธรรมเนียมศาลหรือชำระค่าธรรมเนียมศาล ไม่ครบถ้วน (มาตรา ๔๕ วรรคสี่ ประกอบกับข้อ ๓๗ วรรคสอง)	๑๘๗
๕.๓ การสั่งให้ชำระค่าธรรมเนียมศาลเพิ่ม (ข้อ ๓๔ วรรคสี่)	๑๘๗
๕.๔ การคืนค่าธรรมเนียมศาล (ข้อ ๓๘)	๑๘๗
๕.๕ การขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล (มาตรา ๔๕/๑ ประกอบกับ ข้อ ๔๑/๑ ถึงข้อ ๔๑/๖)	๑๘๗
๖. ฟ้องซ้อน ดำเนินกระบวนการพิจารณาซ้ำ และฟ้องซ้ำ	๑๘๗
๖.๑ ฟ้องซ้อน (ข้อ ๓๖)	๑๘๗
๖.๒ ดำเนินกระบวนการพิจารณาซ้ำ (ข้อ ๔๖)	๑๘๘
๖.๓ ฟ้องซ้ำ (ข้อ ๔๗)	๑๘๙



บทที่ ๕ วิธีพิจารณาคดีปกครอง

๑. บททั่วไป

- ๑.๑ หลักกฎหมายทั่วไปว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ข้อ ๕)
 - ๑.๑.๑ หลักผู้มีสิทธิฟ้องคดีจะต้องเป็นผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้อง หรือมีส่วนได้เสียกับการเพิกถอนกฎหรือคำสั่งทางปกครองที่เป็นเหตุแห่งการฟ้องคดี
 - ๑.๑.๒ หลักเหตุแห่งการฟ้องคดีหมดสิ้นไป
 - ๑.๑.๓ หลักการดำเนินวิธีพิจารณาคดีปกครองโดยคู่กรณี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
 - ๑.๑.๔ หลักคำฟ้องเพิ่มเติมต้องเกี่ยวข้องกับคำฟ้องเดิม
 - ๑.๑.๕ หลักศาลไม่อาจก้าวล่วงไปใช้อำนาจทางปกครองแทนหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 - ๑.๑.๖ การชั่งน้ำหนักประโยชน์สาธารณะกับประโยชน์ส่วนบุคคล
 - ๑.๑.๗ แบบคำร้องอุทธรณ์คำสั่ง
 - ๑.๑.๘ หลักศาลที่มีอำนาจบังคับคดี
 - ๑.๑.๙ หลักศาลต้องพิพากษาคดีตรงตามคำขอ
 - ๑.๑.๑๐ หลักการฟังความสองฝ่าย
 - ๑.๑.๑๑ หลักการพิจารณาคดีระบบไต่สวน
 - ๑.๒ การยื่นหรือขยายระยะเวลา (ข้อ ๖)
 - ๑.๓ การดำเนินกระบวนการพิจารณาที่ผิดระเบียบ (ข้อ ๗)
 - ๑.๓.๑ กรณีที่ศาลเห็นเอง
 - ๑.๓.๒ กรณีที่คู่กรณีมีคำขอ
 - ๑.๔ การยื่นเอกสารหรือพยานหลักฐานต่อศาล (ข้อ ๑๓)
 - ๑.๕ การแจ้งข้อความเป็นหนังสือหรือส่งเอกสาร
 - ๑.๕.๑ โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ (ข้อ ๑๕)
 - ๑.๕.๒ โดยวิธีให้พนักงานเจ้าหน้าที่ของศาล หรือบุคคลอื่นนำไปส่ง (ข้อ ๑๖)
 - ๑.๖ การขอตรวจดูเอกสารทั้งหมดหรือบางฉบับในสำนวนคดี หรือขอคัดสำเนาหรือขอสำเนาอันรับรองถูกต้อง (ข้อ ๑๘)
๒. วิธีพิจารณาคดีปกครองในศาลปกครองชั้นต้น
- ๒.๑ อำนาจตุลาการศาลปกครองคนเดียว (มาตรา ๖๑)
 - ๒.๒ การเสนอคำฟ้องและตรวจคำฟ้อง
 - ๒.๒.๑ การส่งสำเนาคำฟ้อง (ข้อ ๓๓)
 - ๒.๒.๒ ความสมบูรณ์ครบถ้วนของคำฟ้อง (มาตรา ๔๕ ประกอบกับข้อ ๓๗)

๑๙๑

๑๙๑

๑๙๑

๑๙๑

๑๙๑

๑๙๑

๑๙๑

๑๙๑

๑๙๑

๑๙๑

๑๙๑

๑๙๒

๑๙๒

๑๙๒

๑๙๒

๑๙๒

๑๙๒

๑๙๒

๑๙๒

๑๙๓

๑๙๓

๑๙๓

๑๙๓

๑๙๔

๑๙๔

๑๙๔

๑๙๔

๑๙๔



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
<https://bit.ly/3sBQbvO>
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

- ๑) กรณีที่คำฟ้องไม่สมบูรณ์ครบถ้วนซึ่งผู้ฟ้องคดีอาจแก้ไขได้ ๑๙๔
- ๒) กรณีที่คำฟ้องไม่สมบูรณ์ครบถ้วนซึ่งไม่อาจแก้ไขให้ถูกต้องได้ ๑๙๔
- ๓) เป็นคดีที่ไม่อยู่ในอำนาจของศาลปกครอง ๑๙๔
- ๒.๒.๓ กรณีคดีที่ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นอยู่ในอำนาจของศาลปกครองสูงสุด ๑๙๔
- ๒.๒.๔ กรณีคดีที่ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นอยู่ในอำนาจของศาลปกครองชั้นต้นอื่น ๑๙๔
- ๒.๒.๕ กรณีคดีที่ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นมีหลายข้อหาแล้วข้อหาใดข้อหาหนึ่งเป็นเรื่องที่ไม่อยู่ในอำนาจหรือเขตอำนาจของศาลปกครองชั้นต้นนั้น ๑๙๔
- ๒.๓ การแสวงหาข้อเท็จจริง ๑๙๕
- ๒.๓.๑ การแสวงหาข้อเท็จจริงจากคำฟ้อง คำให้การ คำคัดค้านคำให้การ และคำให้การเพิ่มเติม ๑๙๕
- ๑) คำฟ้องและคำฟ้องเพิ่มเติม ๑๙๕
- ๒) คำให้การและคำฟ้องแย้ง (ข้อ ๔๓-ข้อ ๔๖) ๑๙๗
- ๓) คำคัดค้านคำให้การ (ข้อ ๔๗ และข้อ ๔๘) ๑๙๗
- ๔) คำให้การเพิ่มเติม (ข้อ ๔๙) ๑๙๘
- ๒.๓.๒ การแสวงหาข้อเท็จจริงของศาล (ข้อ ๕๐-ข้อ ๕๙) ๑๙๘
- ๒.๔ การแจ้งวันสิ้นสุดการแสวงหาข้อเท็จจริง (ข้อ ๖๒ วรรคหนึ่ง) ๑๙๘
- ๒.๕ การรับฟังพยานหลักฐาน (ข้อ ๖๔-ข้อ ๖๕) ๑๙๘
- ๒.๖ วิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษา ๑๙๘
- ๒.๖.๑ การทุเลาการบังคับตามกฎหมายหรือคำสั่งทางปกครอง (ข้อ ๖๙-ข้อ ๗๔) ๑๙๘
- ๑) กรณีที่ศาลปกครองมีคำสั่งยกคำขอ ๑๙๘
- ๒) กรณีที่ศาลปกครองมีคำสั่งทุเลาการบังคับ ๑๙๘
- ๒.๖.๒ การบรรเทาทุกข์ชั่วคราว (ข้อ ๗๕-ข้อ ๗๗) ๑๙๘
- ๑) กรณีที่ศาลปกครองมีคำสั่งยกคำขอ ๑๙๘
- ๒) กรณีที่ศาลปกครองมีคำสั่งกำหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราว ๑๙๙
- ๒.๖.๓ การอุทธรณ์คำสั่งเกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษา (ข้อ ๗๓ และข้อ ๗๖) ๑๙๙



๒.๖.๔ การขอให้ระงับคำสั่งทุเลาการบังคับตามกฎ หรือคำสั่งทางปกครองของศาลปกครองชั้นต้น ไว้เป็นการชั่วคราว (ข้อ ๗๓ วรรคหนึ่ง)	๑๙๙
๒.๖.๕ คำสั่งเกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาคดีอื่น ๆ	๑๙๙
๒.๗ การร้องสอด การรวมคดี การแยกคดี การโอนคดี และการถอนคำฟ้อง	๑๙๙
๒.๗.๑ การร้องสอด (ข้อ ๗๘)	๑๙๙
๑) กรณีศาลเรียกเข้ามาเอง	๑๙๙
๒) กรณีบุคคลภายนอกยื่นคำร้องสอด	๑๙๙
๓) กรณีคู่กรณีมีคำขอ	๒๐๐
๔) ผลของการเข้ามาในคดีโดยการร้องสอด	๒๐๐
๒.๗.๒ การรวมคดี (ข้อ ๗๙ วรรคหนึ่ง)	๒๐๐
๒.๗.๓ การแยกคดี (ข้อ ๘๐)	๒๐๐
๒.๗.๔ การโอนคดี (ข้อ ๘๑)	๒๐๐
๒.๗.๕ การถอนคำฟ้อง (ข้อ ๘๒)	๒๐๐
๒.๘ การนั่งพิจารณาคดีและการพิพากษาคดี	๒๐๐
๒.๘.๑ การนั่งพิจารณาคดี (ข้อ ๘๓-ข้อ ๘๗)	๒๐๐
๒.๘.๒ การทำคำพิพากษาและคำสั่ง	๒๐๑
๑) ข้อกฎหมายอันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย ของประชาชน (ข้อ ๙๒)	๒๐๑
๒) การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเล็กน้อย (ข้อ ๙๕)	๒๐๑
๒.๙ การเข้าเป็นคู่ความแทนที่คู่ความมรณะ (มาตรา ๕๓)	๒๐๑
๒.๑๐ การขออนุญาตให้พิจารณาคดีใหม่หรือฟ้องคดีใหม่ (มาตรา ๖๒)	๒๐๑
๒.๑๑ การขอให้ศาลปกครองพิจารณาพิพากษาคดีหรือมีคำสั่ง ชี้ขาดคดีปกครองใหม่ (มาตรา ๗๕)	๒๐๑
๑) ผู้มีสิทธิขอให้ศาลพิจารณาพิพากษาหรือมีคำสั่ง ชี้ขาดคดีปกครองใหม่	๒๐๑
๒) กรณีที่ขอให้ศาลพิจารณาพิพากษาคดีหรือมีคำสั่ง ชี้ขาดคดีปกครองใหม่ได้	๒๐๑
๓) กรณีที่ไม่อาจขอให้ศาลพิจารณาพิพากษาคดี หรือมีคำสั่งชี้ขาดคดีปกครองใหม่	๒๐๑
๒.๑๒ การคัดค้านตุลาการ (มาตรา ๖๓)	๒๐๒
๒.๑๓ การบังคับคดี	๒๐๒



๓. วิธีพิจารณาคดีปกครองในศาลปกครองสูงสุด	๒๐๔
๓.๑ คดีฟ้องตรงต่อศาลปกครองสูงสุด	๒๐๔
๓.๒ คดีอุทธรณ์คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น	๒๐๔
๓.๒.๑ ผู้มีสิทธิยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น	๒๐๔
๓.๒.๒ ระยะเวลาการยื่นอุทธรณ์คำพิพากษา	๒๐๔
๓.๒.๓ คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นที่ต้องห้ามมิให้อุทธรณ์	๒๐๕
๓.๒.๔ แบบและเนื้อหาของอุทธรณ์	๒๐๕
๑) คำอุทธรณ์ต้องใช้ถ้อยคำสุภาพ	๒๐๕
๒) คำอุทธรณ์ต้องมีข้อความตามที่กฎหมายกำหนด (ข้อ ๑๐๑)	๒๐๕
๓) คำอุทธรณ์ต้องมีข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่มีสาระอันควรได้รับการวินิจฉัย (มาตรา ๗๓ วรรคสาม และข้อ ๑๐๘ วรรคสอง)	๒๐๖
๓.๒.๕ การตรวจอุทธรณ์	๒๐๗
๑) คำอุทธรณ์ไม่สมบูรณ์ครบถ้วน	๒๐๗
๒) การชำระค่าธรรมเนียมศาลในชั้นอุทธรณ์	๒๐๗
๓) คำอุทธรณ์ต้องห้ามตามกฎหมายหรือยื่นโดยผิดระเบียบ	๒๐๗
๓.๒.๖ การย้อนสำนวน (ข้อ ๑๑๒)	๒๐๗
๑) กรณีที่ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งยกคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น แล้วส่งสำนวนคืนไปยังศาลปกครองชั้นต้นเพื่อให้มีคำพิพากษาใหม่	๒๐๗
๒) กรณีที่ศาลปกครองสูงสุดไม่ส่งสำนวนคืนไปยังศาลปกครองชั้นต้นเพื่อให้มีคำพิพากษาใหม่	๒๐๘
๓.๒.๗ การนำวิธีพิจารณาคดีปกครองในศาลปกครองชั้นต้นมาใช้ในศาลปกครองสูงสุด (ข้อ ๑๑๖)	๒๐๘
๓.๓ คดีอุทธรณ์คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น	๒๐๘
๓.๓.๑ ผู้มีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น	๒๐๘
๓.๓.๒ ระยะเวลาการยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่ง	๒๐๘
๓.๓.๓ คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่ต้องห้ามมิให้อุทธรณ์	๒๐๘
๑) คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่กฎหมายกำหนดให้เป็นที่สุด (ข้อ ๑๐๐ วรรคหนึ่ง)	๒๐๘
๒) คำสั่งระหว่างพิจารณา (ข้อ ๑๐๐ วรรคสอง)	๒๐๘
๓.๓.๔ แบบและเนื้อหาของคำร้องอุทธรณ์	๒๐๙
๑) คำร้องอุทธรณ์ต้องใช้ถ้อยคำสุภาพ	๒๐๙

